Kapitel 13: Gewährleistung, Mängel und Streit

Auch nach dem Einzug zeigen sich Mängel: ein Riss im Putz, eine undichte Dusche, ein Fenster, das klemmt. Wer seine Rechte kennt und Fristen im Blick behält, bekommt die meisten Mängel ohne Streit behoben. Dieses Kapitel erklärt die Grundzüge der Gewährleistung in Österreich und zeigt, wie Sie vorgehen, wenn eine Firma nicht reagiert.

Gewährleistung, Garantie, Schadenersatz

	Gewährleistung	Garantie	Schadenersatz
Grundlage	Gesetz (ABGB)	freiwillige Zusage	Gesetz (ABGB)
Voraussetzung	Mangel bei der Übergabe	laut Garantiebedingungen	Mangel bzw. Schaden und Verschulden
Verschulden nötig?	nein	nach Bedingungen	ja
Frist	bei Bauleistungen an unbeweglichen Sachen 3 Jahre ab Übergabe	laut Garantiebedingungen	grundsätzlich 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger

Gewährleistung

Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Unternehmers dafür, dass seine Leistung bei der Übergabe dem Vertrag entspricht. Für Bauleistungen an Gebäuden beträgt die Gewährleistungsfrist **drei Jahre ab Übergabe** (§ 933 ABGB). Seit 2022 können die Ansprüche noch **drei Monate nach Ablauf** dieser Frist gerichtlich geltend gemacht werden, wenn sich der Mangel innerhalb der Frist gezeigt hat.

Zeigt sich ein Mangel innerhalb von **sechs Monaten** nach der Übergabe, wird vermutet, dass er schon bei der Übergabe vorhanden war (§ 924 ABGB), außer das ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. Danach müssen Sie das im Streitfall beweisen. Die längeren Fristen des Verbrauchergewährleistungsgesetzes gelten nicht für Bauleistungen am Haus, sondern für gekaufte Waren – etwa ein beim Händler gekauftes Gerät, auch wenn es montiert wird.

Was Sie verlangen können

Zuerst können Sie **Verbesserung** (Reparatur) oder Austausch verlangen. Erst wenn das unmöglich oder unverhältnismäßig aufwendig ist, der Unternehmer es verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, oder wenn es für Sie mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden oder aus triftigen, in seiner Person liegenden Gründen unzumutbar ist, können Sie **Preisminderung** verlangen oder – bei nicht bloß geringfügigen Mängeln – die **Auflösung des Vertrags** (§ 932 ABGB). Beim Hausbau ist eine Vertragsauflösung praktisch kaum relevant; meist geht es um Verbesserung oder Preisminderung.

Schadenersatz

Hat der Unternehmer den Mangel verschuldet, können Sie zusätzlich Schadenersatz verlangen – auch für Folgeschäden, etwa wenn eine undichte Leitung den Boden ruiniert. Schadenersatzansprüche verjähren grundsätzlich drei Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Wird wegen eines Mangels Schadenersatz verlangt, muss in den ersten zehn Jahren nach der Übergabe der Unternehmer beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft (§ 933a ABGB).

Garantie

Eine Garantie ist eine freiwillige Zusage, etwa eines Fenster- oder Wärmepumpenherstellers. Sie gilt **zusätzlich** zur Gewährleistung, ersetzt sie nicht und hat eigene Bedingungen – oft eine Registrierung oder regelmäßige Wartung. Bewahren Sie Garantiebedingungen und Wartungsnachweise in der Hausakte auf.

So gehen Sie bei einem Mangel vor

1. **Dokumentieren:** Datum, genaue Beschreibung, Fotos (mit Maßband oder Größenvergleich), eventuell Video. Eintrag in der Mängelliste (Teil 4). 2. **Schriftlich melden:** an die verantwortliche Firma, mit Beschreibung, Fotos und einer angemessenen Frist zur Behebung (Musterbrief im Anhang). 3. **Zugang dokumentieren:** E-Mail mit Lesebestätigung oder eingeschriebener Brief. 4. **Termin ermöglichen:** Der Firma die Gelegenheit zur Besichtigung und Behebung geben. 5. **Behebung kontrollieren** und schriftlich bestätigen – oder erneut reklamieren. 6. **Fristende im Blick behalten:** Reagiert die Firma nicht, rechtzeitig rechtliche Schritte vorbereiten.

Achtung: Eine Mängelrüge allein verlängert die Gewährleistungsfrist nicht. Die Ansprüche verjähren drei Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und müssen bis dahin **gerichtlich** geltend gemacht werden. Erkennt die Firma den Mangel an – etwa durch eine Verbesserungszusage –, beginnt die Frist neu zu laufen; lassen Sie sich das schriftlich geben und notieren Sie das neue Fristende. Verhandlungen oder eine Mediation können den Fristablauf unter Umständen hemmen. Verlassen Sie sich nicht darauf, sondern lassen Sie sich rechtzeitig beraten.

Typischer Fehler: Ein Mangel wird von einer anderen Firma behoben, bevor der Verursacher Gelegenheit zur Verbesserung hatte. Die Kosten dafür bekommen Sie dann unter Umständen nicht ersetzt.

Vor Ablauf der Gewährleistung

Machen Sie einige Wochen vor Ablauf jeder Gewährleistungsfrist eine gründliche Begehung des ganzen Hauses – am besten mit einem Sachverständigen. Typische Mängel, die sich erst nach ein bis drei Jahren zeigen:

- Risse in Putz und Fassade
- Undichte Silikon- und Anschlussfugen, Feuchtigkeit im Bad
- Fenster und Türen, die klemmen oder nicht mehr dicht schließen
- Hohlstellen und Fugenrisse bei Fliesen und Böden
- Feuchte Stellen im Keller oder am Sockel
- Probleme mit Heizung, Lüftung oder Warmwasser

Melden Sie alle gefundenen Mängel schriftlich, bevor die Frist abläuft. Geben Sie den **Haftrücklass** bzw. die Bankgarantie erst frei, wenn alle gemeldeten Mängel behoben sind.

Wenn es zum Streit kommt

Sachverständige

Bei technischen Streitfragen ist ein unabhängiger **Sachverständiger** oft der Schlüssel. Ein Privatgutachten zeigt Ihnen, ob Ihre Beanstandung berechtigt ist und was die Behebung kostet. Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige sind in der Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste der Justiz verzeichnet (sdgliste.justiz.gv.at). Ein Gutachten ist nicht billig, kann aber einen Prozess verhindern – oder ihn gewinnen helfen.

Außergerichtliche Lösungen

- **Verhandlung** mit der Firma auf Basis des Gutachtens
- **Schlichtung:** Erkundigen Sie sich bei Innungen, Kammern oder Verbraucherschutzeinrichtungen nach regionalen Schlichtungsangeboten
- **Mediation** durch eingetragene Mediatoren

Gerichtliche Durchsetzung

Ist keine Einigung möglich, bleibt der Weg zum Gericht. Bauprozesse sind oft langwierig und teuer; das Kostenrisiko trägt im Wesentlichen, wer verliert. Rechtsschutzversicherungen schließen das Bauherrenrisiko in der Regel aus; ein Einschluss muss vor Baubeginn ausdrücklich vereinbart werden. Lassen Sie sich frühzeitig von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt beraten.

Praxistipp: Die beste Vorbereitung für einen Streit ist eine gute Dokumentation während der Bauzeit: Bautagebuch, Fotos, Protokolle, E-Mails, Regieberichte und Abnahmeprotokolle. Genau dafür gibt es dieses Buch.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 13

☐ Alle Gewährleistungsfristen und Garantien in der Übersicht in Teil 5 eingetragen

☐ Erinnerungen einige Wochen vor Fristende im Kalender gesetzt

☐ Mängel werden schriftlich mit Frist gemeldet und dokumentiert

☐ Haftrücklässe erst nach Mängelbehebung freigeben

☐ Ansprechpartner für Sachverständigen und Rechtsberatung notiert